Test – Tema 2 Anexo II
Invalidez y revisión de los actos administrativos

1. **¿Qué principio constitucional consagra el artículo 103.1 de la Constitución Española respecto a la actuación de la Administración Pública?**
   a) El principio de jerarquía normativa exclusiva sin fiscalización judicial.
   b) El sometimiento pleno de la Administración a la Ley y al Derecho.
   c) La presunción iuris et de iure de validez de todos los reglamentos.
   d) La libre revocabilidad de todos los actos administrativos favorables.

2. **Según el artículo 39.1 de la LPAC, los actos dictados por las Administraciones Públicas se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten salvo que:**
   a) Se trate de actos anulables, que requieren previa convalidación judicial.
   b) Carezcan de dictamen del Consejo de Estado.
   c) En ellos se disponga otra cosa o la norma exija publicación/notificación.
   d) Hayan transcurrido más de cuatro años desde su incoación.

3. **La presunción de validez de los actos administrativos configurada en el ordenamiento jurídico es de tipo:**
   a) Iuris et de iure, impidiendo prueba en contrario.
   b) Iuris tantum, trasladando al interesado la carga de probar la invalidez.
   c) Absoluta y no revisable en vía contencioso-administrativa.
   d) Meramente facultativa para la Administración en actos de gravamen.

4. **Conforme al artículo 34 de la LPAC, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre los requisitos de los actos administrativos?**
   a) Se producirán por el órgano competente, ajustándose al procedimiento establecido.
   b) Su contenido puede ser indeterminado si responde al interés general.
   c) Requieren en todos los casos informe vinculante del Pleno corporativo.
   d) Carecen de límites temporales respecto a su eficacia retroactiva.

5. **El deber de motivación de los actos administrativos, regulado en el artículo 35 de la LPAC, exige:**
   a) Una transcripción íntegra de todos los antecedentes del expediente.
   b) Una sucinta referencia a los hechos y a los fundamentos de derecho en los actos tasados por la ley.
   c) Su inclusión exclusiva en los actos de trámite no cualificados.
   d) La aprobación previa del Consejo de Consultivo autonómico.

6. De acuerdo con el artículo 47.2 de la LPAC, serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas (reglamentos) que:

a) Incurran en cualquier vicio de forma o extemporaneidad.
b) Vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones de rango superior.
c) Se dicten por órganos jerárquicamente inferiores dentro de su competencia.
d) Sean objeto de rectificación de errores aritméticos.

7. ¿Qué causa de nulidad de pleno derecho se contempla expresamente para las disposiciones administrativas en el artículo 47.2 de la LPAC?

a) Regular materias reservadas expresamente a la Ley.
b) Establecer la retroactividad de disposiciones sancionadoras favorables.
c) La falta de informe de evaluación de impacto presupuestario.
d) La ausencia de trámite de consulta previa cuando este no sea preceptivo.

8. Los actos administrativos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional son:

a) Anulables mediante declaración de lesividad.
b) Nulos de pleno derecho según el artículo 47.1.a) de la LPAC.
c) Convalidables por la ratificación del órgano superior.
d) Irregularidades no invalidantes sujetas a subsanación.

9. Para que la incompetencia del órgano determine la nulidad de pleno derecho del acto (artículo 47.1.b LPAC), esta debe ser:

a) Exclusivamente por razón de la jerarquía del órgano.
b) Manifiesta por razón de la materia o del territorio.
c) De carácter formal apreciable mediante interpretación compleja.
d) Relativa a la falta de autorización preceptiva del órgano colegiado.

10. ¿Por qué la incompetencia por razón de jerarquía no produce la nulidad de pleno derecho del acto administrativo?

a) Porque los vicios de jerarquía son siempre irregularidades no invalidantes.
b) Porque no afecta al elemento subjetivo del acto.
c) Porque puede ser convalidada posteriormente por el órgano jerárquicamente superior.
d) Porque únicamente puede ser declarada por el Pleno municipal.

11. Los actos administrativos que tengan un contenido imposible se consideran:

a) Anulables mediante recurso de alzada.
b) Nulos de pleno derecho por imprevisión objetiva o lógica.
c) Validos si son objeto de conversión en la misma categoría.
d) Simples errores materiales rectificables por el artículo 109.2 LPAC.

12. Respecto a los actos constitutivos de infracción penal o dictados como consecuencia de esta (artículo 47.1.d LPAC), se requiere:

a) Un informe de la Fiscalía General del Estado.
b) La incoación de un expediente disciplinario administrativo.
c) Una sentencia penal firme que determine la existencia de la infracción.
d) La declaración de lesividad por el órgano colegiado.

13. Incurren en causa de nulidad absoluta los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de:

a) Los plazos de tramitación ordinarios previstos en la norma.
b) Las reglas esenciales para formar la voluntad de los órganos colegiados.
c) El dictamen facultativo del Consejo de Estado.
d) La notificación personal cuando proceda la publicación formal.

14. Según el artículo 17 de la LRJSP, ¿cuáles se consideran reglas esenciales para formar la voluntad de los órganos colegiados?

a) Exclusivamente la firma del Secretario y Presidente.
b) La composición, convocatoria, orden del día, quórum y votación.
c) El régimen de dietas e indemnizaciones de sus miembros.
d) La publicidad de las sesiones en el boletín oficial.

15. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos son nulos de pleno derecho si:

a) Se carece de los requisitos esenciales para su adquisición.
b) Han sido dictados por silencio administrativo negativo.
c) Se notificaron fuera del plazo legal estipulado.
d) Tienen un defecto puramente formal no sustancial.

16. ¿Cuál de los siguientes supuestos constituye un ejemplo de causa de nulidad establecida expresamente en otra norma con rango de ley?

a) La falta de motivación en una sanción leve.
b) La adquisición de compromisos de gasto por encima del crédito autorizado.
c) El retraso en la emisión de un informe facultativo.
d) La abstención de un funcionario sin participación decisiva.

17. El principio de inderogabilidad singular de los reglamentos (artículo 37 de la LPAC) implica que:

a) Un reglamento puede derogar un acto individual previa lesividad.
b) Las resoluciones administrativas particulares no pueden vulnerar lo establecido en un reglamento general, aunque emanen de un órgano superior.
c) La Administración puede dispensar del cumplimiento de reglamentos en actos desfavorables.
d) Los actos nulos de pleno derecho derogación singularmente las leyes.

18. La regla general ante la infracción del ordenamiento jurídico por un acto administrativo es:

a) La nulidad de pleno derecho.
b) La anulabilidad del acto.
c) La inexistencia del acto administrativo.
d) La convalidación automática por el transcurso de un mes.

19. De acuerdo con el artículo 48.1 de la LPAC, la desviación de poder genera:

a) La nulidad de pleno derecho del acto.
b) La anulabilidad del acto administrativo.
c) Una mera irregularidad no invalidante.
d) La caducidad inmediata del procedimiento.

20. Un defecto de forma en un acto administrativo únicamente determinará la anulabilidad cuando (artículo 48.2 LPAC):

a) Carezca de fecha de emisión o número de registro.
b) Carezca de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o produzca indefensión a los interesados.
c) Haya sido firmado por delegación sin constancia expresa.
d) Suponga un retraso de más de cinco días en la tramitación.

21. Realizar actuaciones administrativas fuera del plazo establecido (extemporaneidad) implicará la anulabilidad del acto si (artículo 48.3 LPAC):

a) El plazo era de días hábiles y no naturales.
b) La naturaleza del plazo así lo imponga por ser esencial o fatal.
c) Se incurre en un retraso superior a tres meses.
d) Lo solicita la parte interesada mediante recurso potestativo.

22. La actuación de una autoridad o empleado público en un procedimiento incurriendo en causa de abstención (artículo 23.4 LRJSP):

a) Determina en todo caso la nulidad radical del acto dictado.
b) Constituye una invalidez solo si su participación fue verdaderamente decisiva en el resultado.
c) Conlleva la caducidad automática del expediente administrativo.
d) Impide la posterior convalidación por incompetencia jerárquica.

23. El principio general de conservación de los actos administrativos es también conocido doctrinalmente como:

a) Principio pro actione.
b) Principio favor acti.
c) Principio de irrevocabilidad plena.
d) Principio de competencia exclusiva.

24. La regla de incomunicabilidad contemplada en el artículo 49 de la LPAC establece que:

a) La nulidad de un acto vicia a todos los actos anteriores y posteriores del expediente.
b) La nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.
c) Los vicios de forma siempre contagian a las resoluciones finales.
d) Toda anulación parcial invalida la totalidad de la disposición.

25. En virtud del principio de conservación (artículo 51 LPAC), el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones:

a) Deberá incoar un nuevo procedimiento desde la fase de inicio.
b) Dispondrá la conservación de los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no cometerse la infracción.
c) Solicitará dictamen al órgano consultivo antes de conservar ningún trámite.
d) Elevará las actuaciones al Pleno corporativo para su ratificación.

26. La figura de la conversión del acto administrativo (artículo 50 LPAC) consiste en:

a) Subsanar los defectos formales mediante ratificación del superior.
b) Permitir que un acto nulo o anulable produzca los efectos de un acto distinto y válido cuyos elementos constitutivos contenga.
c) Convertir un reglamento nulo en un acto administrativo favorable.
d) Trasladar la competencia al órgano contencioso-administrativo.

27. ¿Qué actos administrativos son susceptibles de convalidación según el artículo 52 de la LPAC?

a) Exclusivamente los actos nulos de pleno derecho.
b) Exclusivamente los actos anulables.
c) Tanto los actos nulos de pleno derecho como los anulables.
d) Únicamente las disposiciones generales de rango reglamentario.

28. Como regla general, el acto de convalidación produce efectos desde:

a) La fecha en que se dictó el acto viciado originario.
b) La fecha en que se adopte el acto de convalidación.
c) El momento en que se ponga fin a la vía administrativa.
d) La notificación al Consejo de Estado.

29. Si un acto padece un vicio de incompetencia no determinante de nulidad (incompetencia jerárquica), la convalidación se realiza mediante (artículo 52.2 LPAC):

a) El otorgamiento posterior de la autorización por el órgano competente.
b) La ratificación de la decisión por el órgano jerárquicamente superior.
c) La rectificación de errores por el propio órgano autor del acto.
d) La declaración formal de lesividad.

30. Si el vicio del acto consiste en la falta de alguna autorización preceptiva, la convalidación se efectuará mediante (artículo 52.3 LPAC):

a) La ratificación por el Pleno de la Corporación.
b) El otorgamiento a posteriori de la autorización por el órgano competente.
c) La conversión del acto en una sanción disciplinaria.
d) La caducidad motivada del expediente administrativo.

31. La revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa comprende dos grandes institutos (Título V LPAC):

a) La revocación judicial y el recurso de amparo.
b) La revisión de oficio y los recursos administrativos.
c) La declaración de lesividad y la cuestión de inconstitucionalidad.
d) La convalidación tácita y la rectificación formal.

32. ¿En qué precepto de la Constitución Española se fundamenta principalmente la potestad de revisión de oficio de la Administración?

a) Artículo 14.
b) Artículo 103.1.
c) Artículo 117.3.
d) Artículo 149.1.1ª.

33. En el ámbito de la Administración Local, el reconocimiento general de la potestad de revisión de actos se contempla en los artículos 4.1 y 53 de la:

a) Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
b) Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).
c) Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).
d) Ley General Tributaria (LGT).

34. De acuerdo con el artículo 110 de la LPAC, las facultades de revisión no podrán ser ejercidas cuando:

a) Hayan transcurrido más de tres meses desde que se dictó el acto.
b) Por prescripción de acciones, tiempo transcurrido u otras circunstancias resulte contrario a la equidad, buena fe o derecho de los particulares.
c) El acto haya puesto fin a la vía administrativa sin pronunciamiento del Pleno.
d) Se trate de actos administrativos desfavorables o de gravamen.

35. La revisión de oficio de los actos nulos de pleno derecho (artículo 106.1 LPAC) puede ejercitarse:

a) Únicamente dentro del plazo de cuatro años desde dictado el acto.
b) En cualquier momento, ya sea de oficio o a solicitud de interesado.
c) Exclusivamente a instancia de parte interesada.
d) Solo mientras el acto no haya ganado firmeza administrativa.

36. La revisión de oficio de disposiciones administrativas (reglamentos) nulas de pleno derecho (artículo 106.2 LPAC) procede:

a) En cualquier momento, pero exclusivamente de oficio por la Administración.
b) Únicamente a solicitud formal de los ciudadanos en el plazo de dos meses.
c) Siempre que exista previa declaración de lesividad.
d) Solo si la norma no ha entrado en vigor.

37. Para declarar la nulidad de un acto o disposición en el procedimiento de revisión de oficio (artículo 106 LPAC), es requisito ineludible:

a) El dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente.
b) La interposición previa de demanda judicial por lesividad.
c) La autorización expresa del Ministerio de Hacienda.
d) El informe motivado de la Fiscalía General.

38. La Administración podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes de revisión de oficio sin recabar dictamen consultivo cuando:

a) El interesado no haya aportado prueba documental pública.
b) La solicitud no se base en causas de nulidad del art. 47.1, carezca manifiestamente de fundamento o se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras iguales.
c) Hayan transcurrido más de seis meses desde la firmeza del acto.
d) El acto viciado sea un acto favorable susceptible de revocación.

39. Si se declara la nulidad de una disposición general en vía de revisión de oficio, ¿qué ocurre como regla general con los actos firmes dictados en su aplicación?

a) Se anulan automáticamente con carácter retroactivo.
b) Subsisten, garantizando la seguridad jurídica.
c) Se convierten en actos anulables con plazo de 4 años.
d) Quedan en suspenso hasta la ratificación del Pleno.

40. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de revisión de oficio de actos nulos es de (artículo 106.5 LPAC):

a) Tres meses.
b) Seis meses.
c) Un año.
d) Cuatro meses.

41. Si el procedimiento de revisión de oficio iniciado a instancia del interesado transcurre sin resolución en plazo, el silencio administrativo será:

a) Estimatorio de la solicitud de nulidad.
b) Desestimatorio (silencio negativo).
c) Indeterminado hasta la emisión del dictamen.
d) Determinante de la caducidad del procedimiento.

42. Si el procedimiento de revisión de oficio se inició de oficio por la propia Administración y vence el plazo sin resolver, se produce:

a) La caducidad del expediente.
b) La desestimación por silencio administrativo.
c) La convalidación automática del acto.
d) La pérdida de la competencia del órgano.

43. En la Administración Local, la competencia para resolver la revisión de oficio de actos nulos corresponde a:

a) La Alcaldía de forma exclusiva por competencia residual.
b) El Pleno del Ayuntamiento.
c) La Junta de Gobierno Local.
d) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

44. La declaración de lesividad (artículo 107 LPAC) es el cauce que debe emplear la Administración para anular:

a) Actos nulos de pleno derecho desfavorables.
b) Actos favorables para los interesados que sean anulables.
c) Disposiciones reglamentarias contrarias a la ley.
d) Errores materiales o aritméticos contenidos en la resolución.

45. El plazo de caducidad para adoptar la declaración de lesividad de un acto favorable es de (artículo 107.2 LPAC):

a) Seis meses desde la incoación.
b) Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
c) Un año desde la firmeza en vía administrativa.
d) Imprescriptible según el artículo 106.

46. Dictada la declaración de lesividad en la fase administrativa, la Administración dispone de un plazo para interponer el recurso contencioso de (artículo 46.5 LJCA):

a) Un mes.
b) Dos meses.
c) Seis meses.
d) Quince días.

47. Según el artículo 109.1 de la LPAC, las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos:

a) Favorables o declarativos de derechos.
b) De gravamen o desfavorables, siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción.
c) Nulos de pleno derecho sin dictamen del Consejo de Estado.
d) Reglamentarios mediante resolución individualizada.

48. Como excepción a la prohibición general de revocar actos favorables, la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas (art. 92.4 LPAP) permite revocar unilateralmente:

a) Las licencias urbanísticas concedidas por silencio.
b) Las autorizaciones patrimoniales por razones de interés público sin indemnización.
c) Las subvenciones otorgadas mediante concurrencia competitiva.
d) Los nombramientos de funcionarios de carrera.

49. La rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos (artículo 109.2 LPAC) puede realizarse:

a) Únicamente dentro del plazo de un mes desde la notificación.
b) En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.
c) Solo si existe previo dictamen del órgano consultivo.
d) Exclusivamente a propuesta del Pleno corporativo.

50. Para que proceda la rectificación de un error material o de hecho (artículo 109.2 LPAC), la jurisprudencia exige que el error:

a) Requiera una interpretación jurídica profunda del ordenamiento.
b) Se aprecie del propio expediente, sea patente y no altere la sustancia del acto.
c) Sea consecuencia de una sentencia penal firme.
d) Haya sido provocado por desviación de poder de la autoridad.